

일련 번호 : 문경시험장 - ⑥, ⑦				
대상 부서 : 면허민원처, 민원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 7.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 「외국면허증 소지자에 대한 운전면허시험의 일부 면제」
적용 관련 업무 소홀

☐ 내 용

1. 업무 개요

공단은 법령에서 정하는 외국면허증을 소지하고 있는 경우, 운전면허시험 일부를 면제하여 대한민국 운전면허를 취득할 수 있도록 관련 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「도로교통법」 제84조(운전면허시험의 면제), 「도로교통법 시행령」 제52조(외국면허증 소지자에 대한 운전면허시험의 일부면제), 「외국운전면허증 소지자의 운전면허시험 일부면제 적용 지침」에 따라, 외국면허증 소지자가 필요한 자격·서류 등을 갖추었을 경우, 운전면허시험의 일부를 면제받고 대한민국의 2종 보통 운전면허증을 취득할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 문경시험장 민원부는 외국면허증에 조건이 부여되지 않은 경우에도 대한민국 운전면허에 자동변속기 조건을 부여하고 면허를 발급한 사례가 [표 1]과 같이 확인 되었다.

[표 1] 자동변속기 조건 부여 발급 사례

연번	신청인	면허 발행국	면허 종류	업무담당자	면허발급일
1	W*****	미국 오하이오	Class D	◀◀◀	2021. 12. 2.
2	A*****	남아공	C1	◀◀◀	2022. 1. 10.
3	이**	미국 버지니아	Class D	▷▷▷	2022. 3. 4.
4	A***	파키스탄	M/CYCLE M/CAR/JEEP	▷▷▷	2022. 5. 16.
5	S*****	일본	중형	△△△	2022. 12. 1.
(중간생략)					
...	K**	미국 뉴저지	Class D	▶▶▶	2024. 1. 30.
...	전**	인도네시아	A	♠♠♠	2024. 2. 19.

위와 같은 발급 사례에 대해, 민원인에게 불리한 면허조건을 부여했음에도 명확한 근거가 첨부되어 있지 않았다.

□ 관계부서 의견

민원부는 조건 없는 외국면허증을 자동변속기 조건으로 발급한 사례에 대하여 민원인에게 상세히 설명하였고 민원인의 동의하에 발급하였으나, 동의의사를 확인할 수 있는 자료 첨부 등과 관련하여 업무 미숙을 시인하였고 추후 동일 사례가 재발하지 않도록 외국면허 교환업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

면허민원처장과 민원부장은 조건 없는 외국면허증을 자동변속기 조건으로 발급한 사례를 확인하여 적의조치하시고, 직원교양을 실시하여 추후 동일 사례가 재발하지 않도록 외국면허 교환업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)